

1503840-07.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO AVELINO SIQUEIRA

VISTOS.

CARLOS ROBERTO AVELINO SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi condenado, em definitivo, após recurso especial REsp 2009855-SP, por V acórdão com transito em julgado em 11 de outubro de 2022 (fls. 310) pela prática de delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503840-07.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503840-07.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO AVELINO SIQUEIRA

VISTOS.

CARLOS ROBERTO AVELINO SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi condenado, em definitivo, após recurso especial REsp 2009855-SP, por V acórdão com transito em julgado em 11 de outubro de 2022 (fls. 310) pela prática de delito previsto no artigo 33,§ 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no mínimo legal, em regime aberto, e, reconhecido o direito do réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem determinados pelo juízo de origem.

É o relatório.

DECIDO

Em cumprimento ao determinado pelo V. Acórdão no REsp 2009855-SP, Considerando o quantum da pena aplicada, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública de finalidade social, pelo período original, e no pagamento de prestação pecuniária, que estabeleço em valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos, à míngua de outros elementos que permitam fixação em valor diverso, a serem revertidos a OSCIP TURMA DO BEM, desde que regularmente cadastrada, porque presta serviço de inequívoca relevância social, e, ainda, é voltada à redução da criminalidade, com atenção voltada ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, inclusive como parceira deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Projeto Fênix, nos termos do artigo 2º, §2º, incisos II, III e V, do Provimento CG n º 35/2017, que regulamenta a matéria.
Publique-se, intime-se e cumpra-se.

São Paulo, 8 de abril de 2021.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito